KiDD 창립 1 주년 기념사업 · 숙의민주주의 용어연구 제 1 호

숙의민주주의, 바로 부르기

— 시원과 계보, 정식화, 오해와 곡해, 그리고 전망 —

한국숙의민주주의연구소(KiDD)

기획·감수 오르비스 · 집필 로즈(Anthropic Claude 기반) · 교차검토 조이(OpenAI ChatGPT 기반) · 원문 대조 제이(Google Gemini 기반) · 2026 년 11 월 v3

요약

'숙의민주주의'는 한국에서 정책 언어가 되었지만, 이름이 퍼진 만큼 뜻이 바로 서지는 못했다. 숙의민주주의를 직접민주주의의 한 형태로 보거나 대의민주주의를 대체할 새 체제로 보는 시각이 대표적이다. 이 글은 원전에 따라 개념의 시원(始原)과 계보를 다시 짚는다. 라틴어 dēlīberāre 의 '저울'과 한자어 숙의(熟議)의 '익힘', 아리스토텔레스의 '숙의하는 부분'에서 출발해, 버크·매디슨·밀·듀이로 이어진 '숙의하는 대의제'의 꿈, 1980 년 이후 Bessette·Cohen·Habermas·Gutmann & Thompson 의 정식화, 미니공중과 OECD 로 이어진 제도화, 그리고 숙의체계로의 전환을 차례로 살핀다.

이를 바탕으로 개념에 대한 여섯 가지 '오해'와, 숙의의 이름 아래 그 요건을 비우는 네 가지 '곡해'(관찰 가능한 왜곡·오용 위험)를 구분해 검토한다. 결론은 이렇다. **숙의민주주의는 '누가 결정하는가'(직접/대의)와 분석적으로 구별되는, '의견과 의지가 어떻게 형성되고 정당화되는가'에 관한 원리다. 제도화 실무에서 널리 채택된 접근은 대의제를 대체하려는 것이 아니라 대의제가 처음 품었던 숙의의 약속을 시민과 함께 회복하려는 기획이다.** 끝으로 양극화와 AI 라는 새 조건 속의 전망을 살피고, KiDD 용어집 편찬의 기초가 될 핵심 용어 16 개의 정의 시안을 제시한다.

주제어: 숙의민주주의, 숙의, 대의민주주의, 직접민주주의, 미니공중, 숙의체계, 응답의무, 오해와 곡해

Ⅰ. 서론: 이름이 흔들리면 제도가 흔들린다

1. 확산과 혼선

한국에서 숙의민주주의는 더 이상 학계만의 용어가 아니다. 2017 년 신고리 5·6 호기 공론화 과정에서 무작위 층화표집으로 구성된 시민참여단 471 명은 한 달 남짓 숙의한 뒤 최종 조사에서 건설 재개 59.5%, 중단 40.5%의 결과를 냈고, 정부는 이를 권고로 받아 국무회의에서 공사 재개를 결정했다. 이후 중앙·지방정부의 각종 '공론화', 통일부의 시민참여 숙의 사업, 국회에서 논의 중인 시민참여기본법안에 이르기까지 '숙의'는 정책 언어가 되었다.

그러나 말이 제도로 들어갈 때 정의(定義)가 흔들리면 제도도 흔들린다. 현장에서 자주 듣는 두 문장이 그 징후다. "숙의민주주의는 국민이 직접 결정하는 직접민주주의다." "이제 대의민주주의의 시대가 가고 숙의민주주의의 시대가 온다." 선의에서 나온 말일 수 있으나, 두 문장은 **숙의민주주의 이론의 원전과도, 국제 기준이 된 OECD 의 제도화 원칙과도, 대한민국 헌법의 대의제 질서와도 어긋난다.** 그리고 숙의에 회의적인 이들에게는 숙의 전체를 의심할 빌미를 준다.

2. 위기의 시대, 숙의의 귀환

숙의가 정책 언어가 된 배경에는 '민주주의 위기'가 있다. 정당과 유권자의 연결이 약해지고, 정치 불신과 양극화가 깊어지며, 기후·인구·통일처럼 선거 주기를 넘어서는 장기 과제가 쌓였다. OECD(2020)는 무작위로 선발된 시민이 숙의하는 과정이 1980 년대부터 꾸준히 늘다가 2010 년 무렵부터 탄력을 받아 '숙의의 물결(deliberative wave)'을 이루었다고 정리한다.

다만 순서를 정확히 해야 한다. 숙의민주주의 이론은 위기론이 나오기 전, "무엇이 결정을 정당하게 만드는가"라는 정당성의 물음에서 출발했다. **위기가 이론을 낳은 것이 아니라,**

위기가 이론의 실천과 제도화를 앞당겼다. 이 구분은 숙의민주주의를 위기 대응용 응급처방이 아니라 민주주의의 오래된 원리로 이해하게 해 준다.

3. 목적과 방법

이 글은 세 가지를 목표로 한다. 첫째, 개념의 시원과 계보, 정식화, 제도화 과정을 원전에 따라 재구성한다. 둘째, 개념에 대한 흔한 오해와, 숙의의 이름 아래 요건을 비우는 곡해를 구분해 바로잡는다. 셋째, KiDD 창립 1 주년 기념사업인 '숙의민주주의 용어집'의 출발점으로 핵심 용어의 정의 시안을 제시한다. 방법으로는 원어(주로 영어권) 1 차 문헌을 먼저 확인하고 인용은 본 연구소가 직접 옮겼으며, 주장은 누가 했는지가 아니라 근거와 논리가 타당한지로 판단했다.

II. 시원(始原): 저울질과 익힘

1. 낱말의 뿌리

영어 deliberate 는 라틴어 dēlīberāre 에서 왔고, 그 중심에는 '저울'을 뜻하는 lībra 가 있다. 천칭자리(Libra), 무게 단위 파운드의 약호 lb 가 같은 뿌리다. 어원상 숙의한다는 것은 **여러 고려사항을 저울 접시에 올려 그 무게를 달아 보는 일**이다.

한자어 숙의(熟議)는 '익을 숙(熟)'과 '의논할 의(議)'로 이루어져, 충분히 익을 때까지 의논한다는 뜻을 담는다. 서양어의 '저울질'과 한자어의 '익힘'은 다른 은유지만, 둘 다 시간과 비교를 요구하는 과정을 가리키며 결론의 내용보다 **결론에 이르는 방식의 질**을 문제 삼는다.

2. 아테네: 숙의하는 부분과 추첨

아리스토텔레스는 『정치학』 4 권 14 장에서 모든 정체(政體)를 이루는 세 부분 가운데 첫째로 공동의 일에 관해 숙의하는 부분(το βουλευόμενον περὶ τῶν κοινῶν)을 들고, 이 부분이 전쟁과 평화, 동맹, 입법, 관리 선출과 감사를 관할한다고 보았다(Pol. IV.14, 1297b–1298a). 숙의는 처음부터 **결정 권한을 가진 기관의 기능**으로 이해되었다.

아테네는 오늘날 미니공중의 먼 조상도 남겼다. 클레이스테네스 개혁 이후 아테네의 평의회(βουλή)는 열 부족에서 50 명씩, 모두 500 명을 추첨으로 뽑아 1 년간 국정의 일상을 맡겼다. OECD(2020)가 무작위 선발의 원리를 아테네 민주주의에 연결하는 이유다.

그러나 아테네의 '숙의'를 오늘날의 토론과 같다고 보아서는 안 된다. Cammack(2020)은 호메로스부터 아리스토텔레스까지 βουλεύομαι(숙의하다)의 용례를 분석해, 민회에서 숙의한 주체는 연설자가 아니라 조언을 듣고 속으로 따져 본 뒤 표결한 청중, 곧 데모스였다고 주장한다. 숙의의 핵심은 발언의 양이 아니라 **듣고 저울질하는 내면의 작업**이었다.

III. 대의제가 품은 숙의의 꿈

근대 대의제는 흔히 '숙의 없는 표 계산'의 체제로 오해되지만, 그 설계자들의 글을 읽으면 정반대의 그림이 나온다. 대의제는 처음부터 **숙의하는 대표**를 꿈꾸었다.

1. 버크와 매디슨: 정제하는 대표

버크는 1774 년 브리스틀 유권자들 앞에서, 의회는 서로 적대하는 이해의 대사(大使)들이 모인 회의가 아니라 "하나의 국민의 숙의하는 의회(a deliberative assembly of one nation)"라고 말했다. 대표는 지역의 지시를 전달하는 대리인이 아니라 전체의 이익을 따져 판단하는 숙의자라는 것이다.

매디슨은 『페더럴리스트』 10 호(1787)에서 대표제의 효용을, 선출된 시민 집단이라는 매개를 거쳐 "공중의 견해를 정제하고 넓히는(to refine and enlarge the public views)"데서 찾았다. 미국 헌법의 대표 원리는 처음부터 숙의의 장치로 설계되었다.

2. 밀: 의견의 회의

J. S. 밀은 『대의정부론』(1861) 5 장에서 대의기구가 직접 법안을 세세히 만들기보다, 정부를 감시하고 통제하며 국민의 고충과 다양한 의견이 공개적으로 부딪히는 장소여야 한다고 보았다. 그는 대의기구를 국민의 **"고충 위원회이자 의견의 회의(Committee of**

Grievances and its Congress of Opinions)"로 규정하고, 의회가 '말만 하는 곳'이라는 조롱에 맞서 공적 토론 자체가 대의기구의 본령이라고 옹호했다.

3. 듀이: 공중의 문제는 토론의 문제

20 세기 초 리프먼이 대중의 판단 능력을 의심하며 전문가 통치를 말했을 때, 듀이는 『공중과 그 문제들』(1927)에서 다르게 답했다. 공중이 실종된 것은 사실이지만 해법은 공중을 포기하는 것이 아니라 소통을 고치는 것이다. 그는 "토론, 논의, 설득의 방법과 조건을 개선하는 것" 이 근본 과제이며 그것이 곧 **공중의 문제**라고 썼다. 오늘날 숙의민주주의의 문제의식이 거의 그대로 들어 있다.

4. 마냉: 토론에 의한 심판, 그리고 꿈의 그림자

마냉(Manin 1997)은 『대의정부의 원리』에서 대의정부를 떠받치는 원리로 주기적 선거, 대표의 부분적 독립성, 여론의 자유와 함께 **'토론에 의한 심판(trial by discussion)'**을 꼽았다. 숙의는 대의정부의 구성 원리 가운데 하나였다.

그러나 마냉은 그림자도 드러냈다. 근대 대의제는 아테네식 자치의 대안으로 의식적으로 선택되었고, 선출된 대표가 유권자보다 부와 재능과 덕에서 뛰어나야 한다는 '구별의 원리(principle of distinction)'를 품고 있었다. 매디슨의 '정제' 에도 대중에 대한 불신이 깔려 있었다. **숙의는 주로 엘리트의 몫이었고, 대표가 시민을 대신해 생각해 주는 구조였다.**

여기서 오늘의 숙의민주주의가 놓일 자리가 드러난다. 그것은 창시자들의 숙의의 꿈을 계승하되, 그 꿈을 민주화하는 작업이다. 숙의를 의회 안에만 두지 않고 시민 쪽에도 숙의의 자리를 만들어, 대표와 시민이 서로 이유를 주고받게 하는 것이다.

IV. 정식화: 숙의적 전환

1. 조어: 대의제 의회에서 태어난 말

‘숙의민주주의(deliberative democracy)’라는 말을 처음 쓴 사람으로는 미국 정치학자 Joseph M. Bessette 가 꼽힌다. 그의 1980 년 논문 제목은 「Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government」이다. Bohman(1998)에 따르면 Bessette 는 미국 헌법을 엘리트주의적·‘귀족적’ 으로 해석하는 시각에 맞서려고 이 말을 만들었다. 그는 『The Mild Voice of Reason』(1994)에서 미 의회의 입법 사례를 분석해, 건국자들의 제도 틀이 여전히 민주적이면서 숙의적인 정부를 북돋운다고 논증했다. **숙의민주주의라는 용어는 직접민주주의가 아니라 대의제 의회의 숙의를 설명하려고 태어났다**

2. 정당성의 원천: Cohen 과 Habermas

1980 년대 말부터 숙의는 민주적 정당성 이론의 중심 개념이 되었고, 이 흐름은 ‘숙의적 전환(deliberative turn)’ 으로 불린다 (Bohman 1998; Chambers 2003). Joshua Cohen(1989)은 숙의민주주의를 “구성원들의 공적 숙의로 그 일이 운영되는 결사(an association whose affairs are governed by the public deliberation of its members)”로 규정했다. 이상적 숙의는 합의를 지향하되, 합의에 이르지 못하면 다수결로 마무리된다.

Habermas 는 일찍이 『공론장의 구조변동』(1962)에서 공론장의 형성과 쇠퇴를 다루었고, 『사실성과 타당성(Between Facts and Norms)』(1992/1996)에서 비공식 공론장의 의견 형성과 의회·법원 같은 공식 제도의 의지 형성이 맞물리는 **‘이중 궤도(two-track)’ 모델**을 제시했다. 공론장의 의사소통은 민주적·헌법적 절차라는 ‘수문(sluices)’을 거쳐야 구속력 있는 결정이 된다. 공론장은 대표기관을 대신하지 않고, 대표기관에 정당성의 원료를 공급한다.

3. 상호 정당화: Gutmann 과 Thompson

Gutmann 과 Thompson(2004)은 숙의민주주의를, 서로 받아들일 수 있고 일반적으로 이해 가능한 이유를 주고받으며 결정을 정당화하는 통치 형태로 정의한다. 그 결정은 현재 모두를 구속하되 미래의 도전에 열려 있다. 주어에 주목해야 한다. **"자유롭고 평등한 시민들(과 그 대표들)(free and equal citizens (and their representatives))"**이다. 정의 안에 이미 대표가 들어 있고, 결정의 잠정성이 들어 있다.

4. 1 세대에서 2 세대로: 현실 속의 숙의

초기 이론은 숙의를 자기 이익, 협상, 투표, 권력과 대립하는 것으로 정의하는 경향이 있었다. Mansbridge 등(2010)은 이를 재정식화해, 적절히 제약된 자기 이익과 공정한 협상, 그리고 표결도 숙의적으로 정당화되고 숙의를 거친다면 숙의민주주의의 정당한 구성요소가 될 수 있다고 보았다. Dryzek 과 Niemeyer(2006)는 가치·신념·선호의 다원성을 인정하면서도 쟁점의 성격과 고려할 이유의 범위에 대한 **'메타합의(meta-consensus)'**가 가능하다고 보았다.

같은 흐름에서 정의도 '최소화' 되었다. 『옥스퍼드 숙의민주주의 핸드북』(Bächtiger·Dryzek·Mansbridge·Warren 2018)은 숙의를, 공동의 관심사에 관해 선호·가치·이익을 **"저울질하고 성찰하는(weighing and reflecting)"** 상호 소통으로 최소 정의한다(Mansbridge 2015 참조). 라틴어 어원의 '저울' 이 현대 학계의 최소 정의에 그대로 살아 있다.

Ⅴ. 제도화: 미니공중과 숙의의 물결

1. 선구자들

이론이 꽃피기 전에 실천이 먼저 나왔다. 독일의 Peter Dienel 은 1971 년 무작위로 뽑은 시민이 며칠간 함께 계획 문제를 숙의하는 '계획세포(Planungszelle)'를 처음 실행했고, 미국의 Ned Crosby 도 같은 해 '시민배심원(Citizens Jury)'을 구상해 1974 년 처음

실시했다. 두 사람은 1985 년에야 서로의 작업을 알았다. 1980 년대 중반부터 덴마크에서는 의회 산하 기술평가기구가 논쟁적 기술 문제에 관해 '합의회의(consensus conference)'를 열었다.

James Fishkin 은 1988 년 숙의조사(Deliberative Polling, DP)를 고안했다. 무작위 표본에 먼저 설문하고, 균형 잡힌 자료와 소그룹 토론, 전문가 질의를 거친 뒤 다시 설문해, 사람들이 더 많은 정보를 얻고 더 깊이 관여할 기회가 있다면 도달할 결론을 보여 주려는 설계다(Stanford Deliberative Democracy Lab). Robert Dahl(1989)은 무작위로 뽑은 약 1,000 명의 '미니포퓰러스(minipopulus)'를 구상하면서 그것을 **"입법부의 대체물이 아니라 보완물(not as a substitute for legislative bodies but as a complement)"**로 보았다(Goodin & Dryzek 2006 에서 재인용). Fung(2003)은 Dahl 을 따라 의도적으로 조직된 공중을 '미니공중(mini-public)'이라 불렀다.

2. 트릴레마

Fishkin(2009)은 민주적 개혁에 **'트릴레마'**가 있다고 보았다. 정치적 평등, 숙의, 대중 참여라는 세 가치 가운데 둘을 실현하려 하면 대개 셋째가 훼손된다. 국민투표 같은 대중 민주주의는 평등과 참여를 얻는 대신 숙의를 잃기 쉽고, 무작위 표본의 숙의는 평등과 숙의를 얻는 대신 대중 참여를 제한한다. 이 구도 자체가 숙의민주주의와 직접민주주의가 같은 것이 아님을 보여 준다.

3. 물결: 아일랜드에서 오스트벨기엔까지

2010 년대에 숙의는 실험에서 제도로 나아갔다. 아일랜드 시민의회(2016–2018)는 낙태 문제를 다루었고, 이어진 2018 년 국민투표에서 약 66%가 헌법 개정에 찬성했다. 벨기에 독일어공동체(오스트벨기엔) 의회는 2019 년 2 월 만장일치로 상설 시민평의회(Bürgerrat)를 설치했다. 무작위로 선발된 24 명이 18 개월 임기로 의제를 정하고, 사안별 시민패널이 권고를 내면 **의회가 이에 응답해야 한다.**

OECD(2020)는 1986 년부터 2019 년 10 월까지의 사례 289 건을 분석해 12 개 모델과 모범원칙을 제시했다. 보고서는 연구 대상을 처음부터 '대표성 있는 숙의 과정(representative deliberative processes)'이라 부르고, 추첨의 원리가 아테네에 뿌리를 두지만 오늘날 이 과정이 혁신적인 이유는 그것을 "대의민주주의 제도를 보완하기 위해(to complement representative democratic institutions)" 현대적으로 적용하는 데 있다고 밝혔다. 모범원칙은 위임 기관이 권고에 적시에 응답하거나 이행할 것을 공개적으로 약속하고, 그 경과를 점검·보고하도록 요구한다. 요구되는 것은 **권고의 자동 채택이 아니라 공적 응답**이다.

4. 체계적 전환: 어떤 단일 포럼도 충분하지 않다

미니공중이 늘어나자 이론은 다시 시야를 넓혔다. Mansbridge 등(2012)은 **"어떤 단일 포럼도, 아무리 이상적으로 구성되더라도(No single forum, however ideally constituted)"** 민주주의가 채택하는 대부분의 결정을 정당화할 만큼의 숙의 역량을 가질 수 없다고 보았다. 의회, 행정부, 법원, 정당, 언론, 시민사회, 일상의 대화, 미니공중이 숙의의 기능을 나눠 맡는 하나의 체계, 곧 '숙의체계(deliberative system)'로 보아야 한다는 것이다. 이 관점에서 **의회는 숙의체계의 바깥이 아니라 중심부의 하나**다.

Fishkin(2018)도 미시 숙의를 넘어 '숙의적 대우주(deliberative macrocosm)'를 과제로 제시했다. 이는 무작위 표본의 소우주(microcosm)에서 일어난 숙의를 사회 전체 규모로 넓히려는 규범적 지향을 가리키며, 사회 전체가 이미 숙의하고 있다는 서술과는 다르다. 숙의민주주의는 어느 한 기관의 속성이 아니라 **체계의 속성**이다. 숙의하는 국회와 숙의하는 사회가 서로 이유를 주고받으며 이어질 때, 비로소 한 사회가 숙의민주주의를 한다고 말할 수 있다.

<표 1> 숙의민주주의의 시원과 계보

시기	대표 인물·문헌	핵심 기여	대의제와의 관계
기원전 4세기	아리스토텔레스, 아테네 평의회	숙의하는 부분, 추첨	추첨에 의한 숙의 기관
1774–1861	버크, 매디슨, 밀	숙의하는 대표, 의견의 회의	대의제 안의 숙의(엘리트 중심)
1927	듀이	공중의 문제 = 토론의 방법과 조건	공중의 복원
1971–1989	Dienel, Crosby, Fishkin, Dahl	계획세포, 시민배심원, DP, 미니포퓰러스	보완물(complement)
1980–1997	Bessette, Cohen, Habermas, Manin	조어, 정당성 이론, 이중 궤도	대의제의 숙의적 재해석
2004–2018	Gutmann & Thompson, Mansbridge 외	상호 정당화, 2 세대 정식화, 숙의체계	대표를 정의에 포함, 체계 내 분업
2016–2020	아일랜드, 오스트벨기엔, OECD	시민의회, 상설화, 모범원칙	대의제 보완, 공적 응답

VI. 복구인가 재설계인가: 숙의민주주의 안의 두 갈래

숙의민주주의를 ‘대의제 복구 운동’과 바로 동일시하는 것도 부정확하다. 숙의민주주의와 대의제의 관계를 두고 서로 다른 두 갈래가 있다. 아래 1·2 절은 문헌 분석이고, 3 절은 그 위에서 내리는 본 연구소의 규범적·제도적 선택이다. 둘을 구분해 읽어 주기 바란다.

1. 보완·복구의 갈래

Dahl 의 미니포퓰러스 구상, 숙의체계론(Mansbridge 등 2012), OECD(2020)의 모범원칙, 의회가 권고에 응답하도록 한 오스트벨기엔 모델이 여기에 속한다. 대의제의 끊어진 연결을 고쳐 대의제를 더 숙의적으로 만들자는 입장으로, **오늘날 정부와 의회의 제도화 실무에서 널리 채택된 접근**이다. 다만 이것이 숙의민주주의 학계 전체의 다수설인지는 체계적 문헌조사로

따로 확인할 문제다. Lafont(2020)도 미니공중이 결정을 대신하는 데에는 반대하지만, 공론을 촉발하고 권력을 감시하는 용도는 인정한다.

2. 전환·재설계의 갈래

이 갈래는 하나의 제안이 아니라 서로 다른 세 입장의 묶음이다.

Guerrero(2014)는 선거로 뽑힌 입법부를, 추첨으로 구성한 여러 개의 단일쟁점 입법기구로 대체하는 '로토크라시(lottocracy)'를 제안했다. 선거가 포획과 단기주의에 취약하다는 진단에서 출발하며, 후속 저서(Guerrero 2024)에서 이를 체계화했다.

Van Reybrouck(2016)은 선거가 본래 귀족적 절차였다는 역사적 진단에서 출발해 추첨의 부활을 주장한다. 그러나 그의 처방은 선거의 전면 폐지가 아니라, 선거와 추첨을 결합한 **'이중 대표제(bi-representative system)'**다.

Landemore 는 2017 년 글에서 숙의민주주의가 '선출된 엘리트의 지배' 로 이해된 대의민주주의와 지나치게 묶이면 대의제 위기의 부수적 피해자가 될 수 있다고 경고하고, 숙의민주주의를 그 틀에서 떼어 내 '열린 민주주의' 의 핵심으로 재구성하자고 제안했다(Landemore 2017). 『Open Democracy』(2020)에서는 추첨에 의한 대표뿐 아니라 자기선택·유동적 대표 등 선거 바깥의 대표와 권력의 개방성을 중시한다.

세 입장에는 공통점이 있다. 누구도 직접민주주의를 주장하지 않는다. Landemore 는 「직접민주주의의 신화(The Myth of Direct Democracy)」라는 장을 따로 둘 정도다. 쟁점은 '직접이냐 대의냐' 가 아니라 **'어떤 방식의 대표가 더 정당한가'** 이다. 전환파의 기여는 선거 대의제의 포획, 단기주의, 진영화를 날카롭게 진단했다는 데 있다. 동시에 추첨으로 뽑힌 대표에게 누가 권한을 위임했고 어떻게 책임을 물을 것인가 하는 문제(Lafont 2020 의 '맹목적 복종' 비판), 그리고 현행 헌정 질서와의 정합성이라는 과제를 안고 있다.

3. KiDD 의 판단

본 연구소는 **대한민국의 현행 헌정 질서에서 우선 탐구할 제도화 경로로 보완·복구의 갈래를 택한다.** 헌법은 국민주권을 선거로 구성된 대표기관을 통해 실현하도록 설계되어 있다. 무작위 층화표집으로 구성된 시민패널은 인구학적 대표성을 확보하도록 설계되지만, 그것이 선거에 의한 위임과 정치적 책임을 부여하지는 않는다. 이것은 문헌이 내린 결론이 아니라 본 연구소의 규범적 선택이다. 전환파의 문제 제기는 대의제가 왜 고장 났는지를 진단하는 데 귀중하며, 본 연구소는 그 진단을 헌법 질서 안에서 대의제를 더 숙의적으로 만드는 처방으로 번역하는 길을 찾는다.

VII. 오해와 곡해

바로잡아야 할 것은 두 종류다. '오해(誤解)'는 개념을 잘못 이해한 것이다. '곡해(曲解)'는 숙의의 이름을 쓰면서 그 요건을 비우는 왜곡과 오용이다. 다만 연구자가 관찰만으로 행위자의 의도를 확증하기는 어렵다. 그래서 이 글은 곡해를 **관찰 가능한 제도적 왜곡·오용의 위험**으로 기술하고, 고의성은 문서 증거가 있을 때만 판단한다. 오해는 정의와 교육으로 고치고, 곡해는 제도 설계로 막는다.

A. 여섯 가지 오해

오해 1. "숙의민주주의는 직접민주주의다"

이 오해는 서로 다른 두 질문을 하나로 섞는다. 직접민주주의와 대의민주주의의 구분은 **'누가 최종 결정하는가'** 에 관한 것이고, 숙의민주주의와 집계(aggregative) 민주주의의 구분은 **'의견과 결정이 어떻게 형성되고 정당화되는가'** 에 관한 것이다. Chambers(2003)가 숙의민주주의를 '투표 중심(voting-centric)'이 아닌 '대화 중심(talk-centric)' 이론으로 특징지은 것도 같은 뜻이다. 두 축은 실제 제도 설계에서 서로 영향을 주고받지만 **분석적으로는 구별되는 질문**이므로, 네 조합을 모두 생각할 수 있다.

<표 2> 결정 주체의 축과 의사형성 방식의 축

	집계 중심(투표·표 계산)	숙의 중심(이유의 저울질)
직접	사전 숙의 없는 국민·주민투표, 온라인 찬반 투표	충분한 정보와 토론을 거친 주민총회, 시민의회를 거친 국민투표
대의	이익 거래와 표 계산 중심의 의회	버크·매디슨·밀·Bessette 가 그린 숙의하는 의회

직접민주주의는 숙의 없이도 얼마든지 가능하며, Fishkin 의 트릴레마가 보여 주듯 대중 참여의 확대는 오히려 숙의의 조건을 약화시키기 쉽다. 숙의는 대의제 안에서도 가능하고, 용어 자체가 그 칸에서 태어났다. 대표성 있는 미니공중도 직접민주주의가 아니다. 그것은 선거가 아닌 방식으로 대표성을 구성하려는 시민참여 방식이며, 대표성 있는 숙의 과정에서는 무작위 층화표집 등으로 인구학적 대표성을 확보하도록 설계한다. OECD 가 '대표성 있는' 숙의 과정이라 부른 이유다. 다만 **대표성은 설계 목표이지 자동으로 보장되지 않는다.**

▶ 바른 이해: 숙의민주주의는 직접민주주의의 하위 유형이 아니라, 직접·대의 어느 제도에도 적용되는 **의사형성의 질에 관한 원리**다.

오해 2. "숙의민주주의는 대의민주주의를 대체한다"

Bessette 에서 시작된 계보, Dahl, 숙의체계론, OECD 의 대표적 숙의 절차는 모두 '보완' 을 강조한다. Bohman(1998)이 정리했듯 숙의민주주의 이론의 성숙은 투표와 다수결, 대표, 법원과 헌법을 거부하고 더 직접적인 민주주의로 가는 방향이 아니라 **그것들을 더 숙의적으로 만드는 방향**으로 이루어졌다. 물론 VI장에서 보았듯 선거 대의제의 재설계를 주장하는 갈래도 있다. 그러므로 입증 가능한 명제는 "숙의민주주의는 대의제를 대체할 수 없다"가 아니라 **"숙의민주주의를 곧바로 대의제 대체론과 동일시하는 것은 부정확하다"** 이다.

대체의 위험은 숙의민주주의 진영 안에서도 경고되었다. Lafont(2020)는 미니공중의 권고를 공론장을 우회해 곧바로 결정으로 잇는 설계를 '지름길(shortcut)'이라 비판했다. 시민

대다수는 자신이 그 표본에 있었다면 같은 결론에 이르렀을지 알 수 없으므로, 그 결정을 따르는 것은 무작위로 뽑힌 타인에 대한 '맹목적 복종(blind deference)'이 된다는 것이다.

헌법의 차원에서도 살펴야 한다. 헌법 제 40 조는 입법권을 국회에 두고, 제 41 조 제 1 항은 국회를 국민의 보통·평등·직접·비밀선거로 선출된 의원으로 구성한다. 제 46 조 제 2 항은 국회의원이 국가이익을 우선하여 양심에 따라 직무를 행하도록 하며, 이 조항은 흔히 자유위임 원칙의 근거로 해석된다. 헌법이 국민투표를 명시한 곳은 제 72 조(외교·국방·통일 등 중요정책)와 제 130 조(헌법개정)다.

여기서 두 종류의 구속을 구별해야 한다. **실체적 구속**은 국회의 본질적 입법 결정권을 시민패널에 넘기거나, 선출된 기관이 권고를 무조건 채택하게 하는 설계다. **이런 설계는 국회 입법권(제 40 조), 선거에 의한 국회 구성(제 41 조), 자유위임(제 46 조 제 2 항)이라는 대의제 헌법 원리와 정면으로 충돌하며, 위헌 소지가 크다.** 선거로 위임받지도, 그 결과에 책임지지도 않는 무작위 층화표집 시민패널이 국민 대표기관의 결정을 사실상 대신할 수는 없다. 본 연구소는 헌법 개정 없이 이런 설계를 도입할 수 없다고 판단한다. 반면 **절차적 구속**, 곧 권고를 검토하고 공개적으로 답변하며 필요하면 재심의하도록 하는 의무는 최종 결정권을 넘기지 않으므로 대의제 헌법 질서 안에서 충분히 설계할 수 있다.

▶ 바른 이해: 숙의는 대의제의 경쟁자가 아니라 그 결정의 질과 정당성을 높이는 보완 장치다. 시민 숙의 권고에 대해서는 '반영 의무'가 아니라, 반영 여부와 그 이유를 공개적으로 설명하는 **'응답 의무'를 사전에 제도화할 것**을 제안한다.

오해 3. "숙의는 토론회·공청회·여론수렴이다"

토론(debate)도 이유를 주고받고 성찰하는 계기가 될 수 있다. 문제는 **승부 중심의 적대적 형식**이다. 상대를 이기는 것이 목적이 되면 자기 생각이 바뀔 여지가 사라진다. 숙의는 서로의 이유를 저울질하며 생각이 바뀔 수 있음을 전제로 하므로, 말하기만큼 **듣기**가 중요하다.

공청회는 대체로 자발적으로 나온 이해관계자들이 입장을 진술하는 자리이고, 일반 여론조사는 충분한 정보와 성찰 없이 형성된 개인 의견의 집계다.

OECD(2020)는 대표성 있는 숙의 과정의 결과물이 수많은 개인 의견이 아니라 **집단적이고 숙고된 견해**라는 데서 다른 참여 형식과의 차이를 찾는다. 또 참여민주주의는 가능한 한 많은 사람의 참여를, 숙의민주주의는 상대적으로 소수이지만 대표성 있는 시민의 충분한 숙고를 지향한다고 구분한다. 참여의 '폭'과 숙의의 '깊이'를 혼동하면 '많이 모였으니 숙의했다'는 착시가 생긴다.

▶ 바른 이해: 숙의 여부는 행사의 이름이 아니라 요건이 가른다. ① 균형 잡힌 정보 ② 다양한 관점의 포함 ③ 충분한 시간 ④ 숙련된 퍼실리테이션 ⑤ 서로의 이유에 대한 응답이 그것이다.

오해 4. "숙의는 만장일치 합의를 내야 한다"

초기 이론에서도 Cohen(1989)은 합의가 불가능하면 다수결로 결론짓는다고 밝혔고, Mansbridge 등(2010)은 표결과 공정한 협상도 숙의적으로 정당화될 수 있다고 보았다. Dryzek 과 Niemeyer(2006)의 메타합의 개념은 결론이 갈려도 무엇이 쟁점이고 어떤 이유가 정당한지에 대한 상위 수준의 합의가 가능함을 보여 준다. 합의를 강제하는 숙의는 오히려 소수 의견을 침묵시키고 집단사고를 부를 수 있다.

▶ 바른 이해: 숙의는 합의를 지향할 수 있으나 요구하지 않는다. 합의되지 않은 쟁점은 **소수 의견과 함께 투명하게 기록**되어야 하며, 불일치의 구조가 선명해지는 것도 숙의의 성과다.

오해 5. "미니공중의 결론은 곧 국민의 뜻이다"

숙의조사(DP)의 결과는, Stanford 연구소 스스로 밝히듯, 사람들이 더 많은 정보와 관여의 기회를 가졌다면 도달할 결론을 보여 주는 것이다. 즉 **반사실적(counterfactual) 공론**이다. 아일랜드의 대조적 사례가 이를 보여 준다. 2018 년에는 시민의회의 숙의가 정치권·언론·사회

전반의 숙의로 이어져 국민투표가 권고 방향으로 나왔다. 반면 성평등 시민의회(2020–2021)에서 출발한 2024 년 3 월 가족·돌봄 조항 개정안은 각각 약 67%, 74%의 반대로 부결되었다. 정부안이 시민의회 권고 문안과 달랐고, 코로나 19 로 온라인 진행된 시민의회가 사회적 주목을 받지 못했다는 분석이 나왔다(Glennon 2024).

신고리 5·6 호기 사례도 같은 교훈을 준다. 시민참여단의 결론은 '권고' 였고, 최종 결정은 정치적 책임을 지는 정부가 국무회의에서 내렸다. 숙의 결과와 정치적 책임 사이의 이 분업이 숙의를 대의제 안에 올바로 놓는 방식이다.

▶ 바른 이해: 미니공중의 결론은 "충분히 숙고했다면 국민이 도달했을 법한 판단" 의 좋은 추정치이며, 공론장과 대표기관의 숙의를 촉발하고 점검하는 자원이다. **미시 숙의가 거시 숙의로 환류되지 않으면 둘은 언제든 갈라진다.**

오해 6. "숙의민주주의는 곧 미니공중이다"

미니공중이 숙의민주주의의 대표 상품처럼 알려지면서, 시민패널을 열면 숙의민주주의를 한 것이고 열지 않으면 하지 않은 것이라는 생각이 퍼졌다. 그러나 숙의체계론이 보여 주듯 숙의는 의회, 법원, 언론, 정당, 시민사회, 일상의 대화 전체에 걸쳐 일어난다. **미니공중은 숙의민주주의의 정의 요건이 아니다.**

미니공중의 쓰임은 두 가지로 볼 수 있다. 하나는 끊어진 고리를 잇는 일이다. 대중 공론장은 정보 부족과 무관심, 진영화된 미디어에 시달리고, 의회는 양극화와 선거 주기의 단기 시야 때문에 시민에게 이유를 대기보다 자기 진영을 동원하기 쉽다. 미니공중은 숙고된 이유를 공론장에 공급하고, 응답 의무는 권한을 가진 기관이 그 이유에 공개적으로 답하게 만든다. 다른 하나는 미니공중의 고유한 기능이다. 기후, 세대 간 형평, 전문적 불확실성처럼 선거 주기와 이해관계에 묶이기 쉬운 문제는 민주주의가 건강할 때에도 숙고된 시민 판단을 따로 필요로 한다.

▶ 바른 이해: 미니공중은 숙의민주주의의 본체가 아니라 **숙의체계의 한 구성 요소**이며, 맥락에 따라 역할과 필요성이 달라진다. 응답 의무는 시민의 결정권을 늘리는 장치가 아니라 **권한을 가진 기관의 공적 설명 책임, 특히 선출된 대표의 정치적 책임**을 제도화하는 장치다.

B. 네 가지 곡해

곡해는 숙의의 이름을 빌려 숙의의 내용을 비우는 일이다. 다음 네 유형은 국내외 논의에서 반복적으로 지적되는 위험이며, OECD 모범원칙의 상당 부분은 이를 막는 장치로 읽을 수 있다. 각 유형은 행위자의 의도가 아니라 **관찰 가능한 현상**으로 정의한다.

① 의제·정보·발표자 편향('숙의 포장'). 질문이 특정 결론 쪽으로 기울어 설계되거나, 자료와 발표자가 한쪽으로 치우친 경우다. OECD 는 과제를 공공 문제와 연결된 질문으로 명확하고 중립적으로 정하고, 위임 기관과 거리를 둔 독립 운영팀이 과정을 운영하도록 요구한다.

② 결과의 선택적 인용과 책임 전가. 권고 가운데 일부만 골라 '국민이 숙의해 결정했다'고 내세우거나, 정치적으로 부담스러운 결정의 책임을 시민패널에게 돌리는 경우다. 오해 5 가 실제로 작동하는 모습이며, 결정 책임은 끝까지 권한을 가진 기관에 있다는 원칙으로 막아야 한다.

③ 대표성의 허위 주장과 조직 동원. 동원된 참여나 자기선택으로 모인 집단을 '국민을 대표하는 시민숙의'라고 내세우는 경우다. 개방형 공론장에서 스스로 참여한 시민들의 숙의는 그 자체로 정당하다. 문제는 그런 모임이 **통계적 대표성을 주장할 때**다. 표집 방법의 사전 공개와 독립 검증이 최소한의 방어선이다.

④ 운영 주체의 포획. 숙의를 상설화하거나 법제화할 때, 운영 기구가 특정 정파나 단체, 행정기관에 포획되면 숙의는 권력의 도구가 된다. 숙의 기구의 독립성, 운영 주체의 정치적 균형 전 과정의 투명한 공개가 제도 설계의 핵심 조건이어야 한다.

<표 3> 곡해 위험의 단계별 대응

단계	곡해 위험	대응 장치
설계	① 의제·정보·발표자 편향	중립적 질문 설정, 균형 자료 검수, 이해관계자 양측의 발표자 추천권, 독립 운영팀
표집·운영	③ 대표성의 허위 주장, ④ 운영 주체 포획	표집 방법 사전 공개·독립 검증, 운영 기구의 정치적 균형, 회의 기록 공개
결과 활용	② 선택적 인용·책임 전가	권고 전문 공개, 권고별 채택·수정·불채택과 이유를 밝히는 공개 응답, 이행 점검 보고

<표 4> 오해와 곡해의 구분

구분	성격	대표 유형	처방
오해	개념에 대한 잘못된 이해	직접민주주의 동일시, 대의제 대체론, 토론·여론수렴 혼동, 합의 강제, 결론 = 국민의 뜻, 미니공중 = 숙의민주주의	원전에 근거한 정의, 용어 교육, 용어집
곡해	숙의의 이름 아래 요건을 비우는 관찰 가능한 왜곡·오용 위험(고의성은 증거가 있을 때만 판단)	의제·정보 편향, 선택적 인용·책임 전가, 대표성 허위 주장·조직 동원, 운영 주체 포획	독립성·대표성·투명성·응답 의무를 갖춘 제도 설계

Ⅷ. 전망: 위기의 시대, 숙의의 과제

1. 양극화와 숙의

숙의가 양극화를 완화할 수 있다는 실증 근거가 쌓이고 있다. 2019 년 9 월 미국 등록 유권자 523 명이 참여한 DP ‘America in One Room’에서 참가자들은 정책 태도에서 큰 탈양극화 변화를 보였고, 상대 정당에 대한 감정적 반감도 크게 줄었다(Fishkin et al. 2021). 민주당 지지자의 공화당 지지자에 대한 호감은 13 점, 공화당 지지자의 민주당 지지자에 대한 호감은 14 점 올랐다.

다만 이것은 균형 잡힌 자료와 숙련된 진행이 갖춰진 이상에 가까운 조건에서 얻은 결과다. 실제 정치 환경은 거의 그렇지 않다. 과제는 이 효과를 사회 전체로 넓히는 것, 곧 미시 숙의의 성과가 거시 공론장으로 흘러들게 하는 설계다.

2. AI 와 숙의

AI 는 Fishkin 의 트릴레마를 풀 새 변수로 떠올랐다. Tessler 등(2024)이 『Science』에 발표한 연구에서, 이른바 '하버마스 머신(Habermas Machine)'이라 불린 AI 중재자는 집단의 공통 기반을 표현하는 진술문을 만들었고, 참가자들은 인간 중재자의 진술문보다 이를 더 선호했다. 숙의 후 집단의 분열은 줄었고, 연구진은 AI 진술문이 소수 의견의 비판도 반영했다고 보고했다.

동시에 연구진 스스로 AI 활용 숙의에 위험이 있음을 인정했다. 합의 문장을 잘 만드는 것과 시민이 서로의 이유를 저울질하는 것은 같은 일이 아니다. AI 가 숙의의 규모와 질을 함께 높이는 동반자가 될지, 숙의를 매끄러운 합의문 생산으로 대체하는 장치가 될지는 설계에 달려 있다. 이것은 본 연구소의 연구 주제 가운데 하나인 'AI 활용 숙의'의 핵심 물음이다.

3. 한국의 제도화 과제

한국에서 숙의를 제도화하려는 논의가 본격화되는 지금, 위의 검토는 몇 가지 원칙으로 모인다.

첫째, **헌법 정합성**이다. 시민 숙의 기구에 실체적 구속력, 곧 국회나 정부의 최종 결정권을 대신하는 효력이나 대표기관에 준하는 위상을 주지 않는다. 둘째, **응답 의무의 제도화**다. 이것은 현행법에 이미 일반적으로 있는 의무가 아니라 사전에 약속하고 제도로 만들어야 할 절차적 의무다. 설계에는 ① 응답할 기관(의회 또는 행정부) ② 답변 기한 ③ 권고별 채택·수정·불채택의 구분과 이유 ④ 응답의 공개 ⑤ 이행 점검과 이의 제기 경로가 들어가야 한다. 오스트벨기엔 모델의 의회 응답 절차가 참고가 된다. 셋째, **독립성과 대표성**이다. 운영 기구의 정치적 균형, 무작위 층화표집과 표집 방법의 공개로 곡해를 막는다. 넷째, **환류**다. 미시 숙의의

과정과 결과가 언론, 정당, 국회의 거시 숙의로 이어지도록 공개와 소통, 후속 절차를 함께 설계한다.

숙의는 몇 사람의 잘 치른 행사로 끝나지 않는다. 사회 전체의 숙의 역량을 키우고 대표와 시민 사이의 이유의 고리를 다시 이을 때, 비로소 민주주의를 바꾼다.

IX. 용어 정리: KiDD 숙의민주주의 용어집 시안

아래 표는 용어집 편찬의 출발점이 될 핵심 용어 16 개의 정의 시안이다. 역사적 제도와 이론의 '추첨(sortition)'과, 현대 숙의 시민참여단 구성 방법인 '무작위 층화표집(stratified random sampling)'은 구별한다. 실제 표집 방식이 확인되지 않은 사례에는 층화표집이라고 단정하지 않고 '무작위 선발(구체적 표집 방식 미확인)'로 적는다. 용어집 본편에서는 항목마다 적용 사례, 오역·오용 사례, 관용 표현을 원전에 근거해 보강한다.

<표 5> 핵심 용어 정의 시안

용어(원어)	권장 정의	흔한 오용·주의
숙의 (deliberation)	공동의 관심사에 관해 선호·가치·이익을 서로 저울질하고 성찰하는 상호 소통	승부 중심의 적대적 토론이나 단순 의견 청취와 동일시
숙의민주주의 (deliberative democracy)	시민과 그 대표들, 공론장의 다양한 행위자가 서로 받아들일 수 있는 이유를 주고받는 과정을 민주적 정당성의 핵심으로 보는 민주주의 원리	직접민주주의의 한 형태, 대의제의 대체 체제, 미니공중과 동일시
숙의적 전환 (deliberative turn)	1980 년대 이후 민주주의 이론의 주요 관심이 투표·집계에서 숙의·정당화로 확장된 흐름	집계가 완전히 대체된 것처럼, 또는 숙의가 이때 처음 생긴 것처럼 서술
공론장 (public sphere, Öffentlichkeit)	공적 문제에 관한 의견이 형성·유통되는 다층적 의사소통의 장과 구조	특정 행사나 플랫폼 이름으로 축소
숙의체계 (deliberative system)	의회·법원·언론·시민사회·미니공중 등이 숙의 기능을 나누고 서로 연결·환류되는 전체 체계. 권력관계와 체계 실패의 가능성도 포함	개별 숙의 행사의 합으로 축소

용어(원어)	권장 정의	흔한 오용·주의
엘리트 숙의 (elite deliberation)	선출직 대표·관료·전문가 등 정치·사회 엘리트 사이에서 이루어지는 숙의	숙의민주주의의 충분조건으로 오인. 비공개·시민 배제가 겹치면 민주적 정당성이 약해짐
미니공중 (mini-public)	사회의 다양한 관점을 반영하도록 의도적으로 구성한 숙의 포럼. 대표성 있는 숙의 과정에서는 무작위 층화표집 등을 활용(본고의 주 대상)	'국민의 대표기관'으로 격상. 대표성은 설계 목표이지 자동 보장이 아님
추첨 (sortition)	역사적 공직 배정이나 추첨제 대표 구성 등에서 무작위 선발로 직위를 배정하는 원리	현대 시민패널의 무작위 층화표집 절차와 혼용
무작위 층화표집 (stratified random sampling)	성별·연령·지역 등 인구 특성에 따른 층을 설정하고 그 안에서 무작위로 표집하는 방법. 이렇게 구성한 집단은 '무작위 층화표집 시민패널'로 명시	역사적 추첨과 혼용, 표집 설계 확인 없이 층화표집으로 단정, '추첨 시민' 처럼 설계를 지운 표현
시민의회 (citizens' assembly)	무작위로 선발된 시민들이 정책·헌법적 사안을 학습·숙의하는 미니공중. 규모·기간·권한은 모델마다 다름	입법권을 가진 '제 2 의 의회'로 오해
시민배심원 (citizens' jury)	소규모 시민이 증언 청취와 숙의로 판단을 내는 미니공중. 모집·구성 방법은 설계마다 다름	사법 배심과 혼동
Deliberative Polling (DP) / 숙의조사	Fishkin(1988)의 고유 설계이자 등록상표. 무작위 표본의 숙의 전후 의견 변화를 측정. KiDD 번역어는 '숙의조사'	국내 관용 표기 '공론조사'는 KiDD 권장 표기 아님(원어 표기 권장). 모든 숙의를 DP 로 통칭
메타합의 (meta-consensus)	결론은 갈려도 쟁점의 구성, 인정할 만한 가치·이유의 범위 등 상위 수준에서 이루어지는 합의 (차원별 구분은 본편에서)	숙의 실패의 증거로 오독
참여민주주의 (participatory democracy)	시민의 폭넓은 참여와 실질적 영향력, 권력 분산과 자기통치를 지향하는 이론·실천	숙의민주주의의 동의어로 사용
직접민주주의 (direct democracy)	시민이 대표를 거치지 않고 직접 집단적으로 결정하는 방식(국민투표·주민투표, 시민총회 등)	숙의민주주의와 동일시

용어(원어)	권장 정의	흔한 오용·주의
응답 의무 (duty to respond)	숙의 권고에 대해 권한을 가진 기관이 채택·수정·불채택 여부와 이유를 기한 안에 공개적으로 설명하도록 사전에 설계한 절차적 의무	모든 경우의 법적 의무, 또는 권고를 반드시 반영할 의무로 오해

‘숙의조사’ 라는 번역어에 대하여. 국내에서는 Deliberative Polling 을 ‘공론조사’ 로 옮겨 써 왔다. 그러나 ‘공론(公論)’은 사회 전체의 공적 의견을 가리키는 말이어서, 무작위 표본이 숙의한 결과를 곧 ‘공론’, 나아가 국민의 뜻으로 읽게 만든다(오해 5). 이 설계의 핵심은 ‘숙의’ 이고, 그 결과는 숙의를 거친 표본의 판단을 ‘조사’ 한 것이다. 그래서 본 연구소는 Deliberative Polling 을 **‘숙의조사’** 로 옮기고, 처음 나올 때 원어 Deliberative Polling(DP)을 병기한다. ‘공론조사’ 는 관용 표기로만 기록한다.

X. 결론: 대의제의 약속을 지키게 하는 원리

숙의는 새것이 아니다. 아테네의 평의회에서, 버크의 브리스틀 연설에서, 매디슨의 『페더럴리스트』와 밀의 『대의정부론』에서, 숙의는 이미 민주정치의 심장이었다. 근대 대의제는 숙의하는 대표를 꿈꾸었지만, 그 꿈은 엘리트의 것이었고 시간이 흐르며 표 계산과 진영 동원 속에 희미해졌다. 오늘의 숙의민주주의는 그 꿈을 버리자는 것이 아니라, **그 꿈을 시민과 함께 다시 꾸자는 것**이다.

이 검토를 바탕으로 본 연구소는 다음 작업정의를 제안한다.

KiDD 작업정의

숙의민주주의란 시민과 그 대표들이 공동의 문제에 관해 충분한 정보 위에서 서로의 이유를 저울질하고 응답하는 과정을 민주적 결정의 정당성의 핵심 원천으로 삼는 민주주의의 원리다.

그것은 ‘누가 결정하는가’(직접/대의)와 분석적으로 구별되는, ‘의견과 의지가 어떻게 형성되고 정당화되는가’에 관한 원리다. 어느 한 기관의 속성이 아니라 숙의체계 전체의 속성이다. 본 연구소는 현행 헌정 질서에서 이 원리를 대의민주주의를 대체하지 않고 대의제가 처음 품었던 숙의의 약속을 시민과 함께 회복하는 보완 원리로 제도화할 것을 제안한다.

말은 제도보다 먼저 움직인다. 숙의민주주의가 한국에서 어느 한 진영의 구호가 아니라 공동의 문법이 되려면, 먼저 그 이름부터 바로 불러야 한다. KiDD 는 이 글을 출발점으로, 용어집 본편에서 각 항목의 적용 사례와 오역·오용 사례, 관용 표현을 원전에 근거해 하나씩 채워 나갈 것이다.

연구의 한계: 일부 원전(Cohen 1989, Gutmann & Thompson 2004, Manin 1997 등)은 전문이 아니라 학술 데이터베이스의 서지·목차·초록·서평·재인용을 통해 확인했다. 서지와 그리스어 원문 구절은 수습 연구원 제이(Jay, Google Gemini 기반)의 원문 대조와 로즈의 재검증을 거쳤다. 헌법 논증은 헌법 조문과 대의제 원리에 근거한 본 연구소의 해석이며, 헌법재판소 결정례 검토는 후속 과제다. ‘보완·복구가 제도화 실무에서 널리 채택되었다’는 판단은 OECD 사례 분석에 근거하며, 학계 전체의 다수설 여부는 체계적 문헌조사로 따로 확인할 과제다. 용어집 본편 작업에서 이를 보완할 예정이다.

이 글은 한국숙의민주주의연구소의 학술적 제안이다. 논리·해석에 대한 이견과 사실·인용의 오류 지적을 환영하며, 홈페이지 문의 창구로 보내 주시면 검토 후 판본을 고쳐 공개한다. 이 판본(v3)은 조이의 교차검토(논리·용어·학파 균형)와 제이·로즈의 원문 대조를 거쳤다.

참고문헌

대한민국헌법 제 40 조, 제 41 조, 제 46 조, 제 72 조, 제 130 조.

Aristotle. Politics, Book IV, ch. 14 (1297b–1298a).

Bächtiger, A., Dryzek, J. S., Mansbridge, J., & Warren, M. E. (2018). Deliberative democracy: An introduction. In The Oxford Handbook of Deliberative Democracy (pp. 1–31). Oxford University Press.

Bessette, J. M. (1980). Deliberative democracy: The majority principle in republican government. In R. A. Goldwin & W. A. Schambra (Eds.), How Democratic Is the Constitution? (pp. 102–116). American Enterprise Institute.

Bessette, J. M. (1994). The Mild Voice of Reason: Deliberative Democracy and American National Government. University of Chicago Press.

Bohman, J. (1998). Survey article: The coming of age of deliberative democracy. Journal of Political Philosophy, 6(4), 400–425.

Burke, E. (1774). Speech to the Electors of Bristol, 3 November 1774.

Cammack, D. (2020). Deliberation in ancient Greek assemblies. Classical Philology, 115(3), 486–522.

Chambers, S. (2003). Deliberative democratic theory. Annual Review of Political Science, 6, 307–326.

Cohen, J. (1989). Deliberation and democratic legitimacy. In A. Hamlin & P. Pettit (Eds.), The Good Polity (pp. 17–34). Blackwell.

Crosby, N. (2007). Peter C. Dienel: Eulogy for a deliberative democracy pioneer. Journal of Public Deliberation, 3(1), Article 7.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press.

Dewey, J. (1927). The Public and Its Problems. Henry Holt.

Dryzek, J. S., & Niemeyer, S. (2006). Reconciling pluralism and consensus as political ideals. American Journal of Political Science, 50(3), 634–649.

Fishkin, J. S. (2009). When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation. Oxford University Press.

Fishkin, J. S. (2018). Democracy When the People Are Thinking. Oxford University Press.

Fishkin, J., Siu, A., Diamond, L., & Bradburn, N. (2021). Is deliberation an antidote to extreme partisan polarization? Reflections on “America in One Room.” American Political Science Review, 115(4), 1464–1481.

Fung, A. (2003). Survey article: Recipes for public spheres. Journal of Political Philosophy, 11(3), 338–367.

Glennon, S. (2024, April 3). The future for citizens’ assemblies in Ireland. I-CONnect Blog.

Goodin, R. E., & Dryzek, J. S. (2006). Deliberative impacts: The macro-political uptake of mini-publics. Politics & Society, 34(2), 219–244.

Guerrero, A. A. (2014). Against elections: The lottocratic alternative. Philosophy & Public Affairs, 42(2), 135–178.

Guerrero, A. (2024). Lottocracy: Democracy Without Elections. Oxford University Press.

Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). Why Deliberative Democracy? Princeton University Press.

Habermas, J. (1989 [1962]). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.

Habermas, J. (1996 [1992]). Between Facts and Norms. MIT Press.

Jefferson Center. Our History. https://jefferson-center.org/our-history/

Lafont, C. (2020). Democracy without Shortcuts. Oxford University Press.

Landemore, H. (2017). Deliberative democracy as open, not (just) representative democracy. Dædalus, 146(3), 51–63.

Landemore, H. (2020). Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century. Princeton University Press.

Madison, J. (1787). The Federalist No. 10.

Manin, B. (1997). The Principles of Representative Government. Cambridge University Press.

Mansbridge, J., et al. (2010). The place of self-interest and the role of power in deliberative democracy. Journal of Political Philosophy, 18(1), 64–100.

Mansbridge, J., et al. (2012). A systemic approach to deliberative democracy. In J. Parkinson & J. Mansbridge (Eds.), Deliberative Systems (pp. 1–26). Cambridge University Press.

Mansbridge, J. (2015). A minimalist definition of deliberation. In P. Heller & V. Rao (Eds.), Deliberation and Development (pp. 27–49). World Bank.

Mill, J. S. (1861). Considerations on Representative Government, ch. 5. Parker, Son, and Bourn.

OECD (2020). Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/339306da-en

Stanford Deliberative Democracy Lab. What is Deliberative Polling®? https://deliberation.stanford.edu

Tessler, M. H., Bakker, M. A., et al. (2024). AI can help humans find common ground in democratic deliberation. Science, 386(6719), eadq2852.

Van Reybrouck, D. (2016). Against Elections: The Case for Democracy. Bodley Head.

G1000 (2019). Proposal for a model of permanent citizen involvement in the policy-making of the German-speaking community in Belgium (Ostbelgien Model).